



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Resolución

Número: RESOL-2020-96-APN-SCI#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Lunes 16 de Marzo de 2020

Referencia: EX-2019-99704058- -APN-DGD#MPYT - CONC. 1730

VISTO el Expediente N° EX-2019-99704058- -APN-DGD#MPYT, y

CONSIDERANDO:

Que, en las operaciones de concentración económica en las que intervengan empresas cuya envergadura determine que deban realizar la notificación prevista en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442, procede su presentación y tramitación por los obligados ante la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO, en virtud de lo dispuesto y por la integración armónica de los Artículos 7° a 17 y 80 de dicha ley.

Que la operación de concentración económica notificada el día 6 de noviembre de 2019, consiste, por un lado, en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la firma TADICOR S.A. por parte del señor Don Hugo Eduardo Félix TARQUINO (M.I. N° 10.446.401) y, por el otro, la adquisición de DOS (2) supermercados ubicados en las Ciudades de Las Heras y de San Martín, en la Provincia de MENDOZA, por parte de la firma DINOSAURIO S.A.

Que la transacción se instrumentó mediante una escisión-fusión del patrimonio de TADICOR S.A. en los términos del Artículo 88, apartado I, primera parte, de la Ley N° 19.550.

Que como consecuencia de la operación, la firma DINOSAURIO S.A. dejará de participar en el elenco accionario de la firma TADICOR S.A., siendo sus acciones canceladas en su totalidad; con ello, el señor Don Hugo Eduardo Félix TARQUINO se convertirá en el único accionista de la sociedad, asimismo, a cambio de su salida, la firma DINOSAURIO S.A. incorporará a su activo los supermercados que hasta entonces formaban parte del patrimonio de la firma TADICOR S.A.

Que de la citada operación no surgen relaciones económicas de tipo horizontal o vertical nuevas que puedan afectar negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados afectados por la misma.

Que las empresas involucradas notificaron la operación de concentración económica, en tiempo y forma, conforme a lo previsto en el Artículo 9° y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos efectuados por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

Que la operación notificada constituye una concentración económica en los términos del inciso a) del Artículo 7° de la Ley N° 27.442.

Que la obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a CIEN MILLONES (100.000.000) de unidades móviles —monto que, para el corriente año, equivale a PESOS DOS MIL MILLONES (\$ 2.000.000.000,00) —, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Artículo 9° de la Ley N° 27.442.

Que, en virtud del análisis realizado, la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8° de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar un perjuicio al interés económico general.

Que, la citada Comisión Nacional, emitió el Dictamen de fecha de 7 de febrero de 2020, correspondiente a la “CONC. 1730”, aconsejando a la señora Secretaria de Comercio Interior autorizar la operación notificada, que consiste, por un lado, en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la firma TADICOR S.A. por parte del señor Don Hugo Eduardo Félix TARQUINO y, por el otro, la adquisición de DOS (2) supermercados ubicados en las Ciudades de Las Heras y de San Martín, en la Provincia de MENDOZA, por parte de la firma DINOSAURIO S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442

Que la suscripta comparte los términos del mencionado dictamen, al cual cabe remitirse en honor a la brevedad, incluyéndose como Anexo de la presente resolución.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO ha tomado la intervención que le compete.

Que la presente medida se dicta en virtud de lo establecido en el de la Artículo 14 de la Ley N° 27.442, el Artículo 5° del Decreto N° 480 de fecha 23 de mayo de 2018 y el Decreto N° 50 de fecha 19 de diciembre de 2019 .

Por ello,

LA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Autorízase la operación de concentración económica notificada, consistente, , por un lado, en la adquisición del control exclusivo indirecto sobre la firma TADICOR S.A. por parte del señor Don Hugo Eduardo Félix TARQUINO y, por el otro, la adquisición de DOS (2) supermercados ubicados en las Ciudades de Las Heras y de San Martín, en la Provincia de MENDOZA, por parte de la firma DINOSAURIO S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el inciso a) del Artículo 14 de la Ley N° 27.442.

ARTÍCULO 2°.- Considérase al Dictamen de fecha 7 de febrero de 2020, correspondiente a la “CONC. 1730”, emitido por la COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA, organismo desconcentrado en el

ámbito de la SECRETARÍA DE COMERCIO INTERIOR del MINISTERIO DE DESARROLLO PRODUCTIVO que, como Anexo IF-2020-08727355-APN-CNDC#MDP, forma parte integrante de la presente medida.

ARTÍCULO 3º.- Notifíquese a las partes interesadas.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese y archívese.

Digitally signed by ESPAÑOL Paula Irene
Date: 2020.03.16 16:51:27 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Paula Irene ESPAÑOL
Secretaria
Secretaría de Comercio Interior
Ministerio de Desarrollo Productivo



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2020 - Año del General Manuel Belgrano

Dictamen firma conjunta

Número: IF-2020-08727355-APN-CNDC#MDP

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 7 de Febrero de 2020

Referencia: Conc. 1730 | Dictamen Art. 14, inc. (a), Ley N° 27.442

SEÑORA SECRETARIA DE COMERCIO INTERIOR

Elevamos para su consideración el presente dictamen, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2019-99704058- -APN-DGD#MPYT del Registro del ex MINISTERIO DE PRODUCCIÓN Y TRABAJO, caratulado: “*CONC.1730 - TADICOR S.A. Y DINOSAURIO S.A. S/NOTIFICACIÓN ART. 9 DE LA LEY N°27.442.*”

I. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. El día 6 de noviembre de 2019, esta Comisión Nacional recibió la notificación de una operación de concentración económica consistente en, por un lado, (i) la adquisición del control exclusivo indirecto sobre TADICOR S.A. (en adelante “TADICOR”) por parte del Sr. HUGO EDUARDO FÉLIX TARQUINO (en adelante “HT”) y, por el otro, (ii) la adquisición de dos (2) supermercados ubicados en las ciudades de Las Heras y de San Martín, en la provincia de Mendoza, por parte de la firma DINOSAURIO S.A. (en adelante “DINOSAURIO”).
2. La implementación de la operación se produce mediante una escisión–fusión del patrimonio de TADICOR en los términos del Art. 88, apartado I, primera parte, de la Ley N° 19.550.
3. En forma previa a la operación notificada, el elenco accionario de TADICOR estaba conformado por DINOSAURIO y HT en partes iguales¹; asimismo, los supermercados adquiridos por DINOSAURIO se encontraban dentro del activo de TADICOR.
4. A partir de la implementación de la operación, DINOSAURIO dejará de participar en el elenco accionario de TADICOR, siendo sus acciones canceladas en su totalidad; con ello, HT se convertirá en el único accionista de la sociedad. A cambio de su salida, DINOSAURIO incorporará a su activo los supermercados que hasta entonces formaban parte del patrimonio de TADICOR.

5. TADICOR es una sociedad dedicada al hipermercado, que hasta el cierre de la transacción contaba con sucursales en la ciudad de Córdoba y en las ciudades de Las Heras y San Martín, en la provincia de Mendoza —luego de implementada la operación notificada, las sucursales mendocinas fueron transferidas a DINOSAURIO.

6. DINOSAURIO es una firma dedicada a la explotación de centros comerciales en las ciudades de Córdoba, Alta Gracia y Salsipuedes, todas de la provincia de Córdoba.²

7. DINOSAURIO también se dedica al desarrollo inmobiliario, a través de la construcción de inmuebles en propiedad horizontal y de la comercialización de lotes del club de campo «La Vacherie Country Golf», que se sitúa en el Distrito Lunlunta, Departamento Maipú, en la provincia de Mendoza.

8. Asimismo, DINOSAURIO participa en el negocio hotelero —con dos hoteles en la ciudad de Córdoba— y es propietaria del estadio cubierto «Orfeo Superdomo Córdoba», donde se llevan adelante espectáculos musicales, artísticos, culturales y deportivos.

9. A la fecha de presentación del Formulario F1, la transacción se encuentra sujeta a cierre.

II. EFECTOS DE LA OPERACIÓN DE CONCENTRACIÓN NOTIFICADA

II.1. Naturaleza de la operación

10. Tal como fuera señalado, la presente transacción implica: por un lado, la adquisición del control exclusivo por parte de DINOSAURIO de dos (2) sucursales de supermercados ubicados en Las Heras y San Martín en la provincia de Mendoza que, hasta la implementación de la operación notificada, formaban del activo de TADICOR; y, por el otro, la adquisición del control exclusivo de TADICOR por parte de HT.

11. Cabe destacar que, en tiempo previo a la operación, el control sobre TADICOR era conjunto entre DINOSAURIO y HT, pasando a ser de carácter exclusivo por parte de HT. De la misma manera, el control final sobre la unidad de negocio conformado por las sucursales ubicadas en la provincia de Mendoza también era conjunto, pasando a ser exclusivo por parte de DINOSAURIO.

12. De esta manera, se puede concluir que de la presente operación no surgen relaciones económicas de tipo horizontal o vertical nuevas que puedan afectar negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados afectados por la misma. De tal modo, esta Comisión Nacional considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.

II.2. Cláusulas de Restricciones

13. Habiendo analizado la documentación aportada en la presente operación, esta Comisión Nacional no advierte la presencia de cláusulas potencialmente restrictivas de la competencia.

III. ENCUADRAMIENTO JURÍDICO

14. Las empresas involucradas notificaron en tiempo y forma la operación de concentración, conforme lo previsto en los Artículos 9 y 84 de la Ley N° 27.442, habiendo dado cumplimiento a los requerimientos

efectuados por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

15. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del Art. 7, inc. (a), de la Ley N° 27.442 de Defensa de la Competencia.

16. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, a partir del dictado de la Resolución SCI 145/2019, equivale a PESOS DOS MIL MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL (\$2.640.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el Art. 9 de la Ley N° 27.442, y la transacción no resulta alcanzada por ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.³

IV. PROCEDIMIENTO

17. El día 6 de noviembre de 2019, TADICOR y DINOSAURIO notificaron la operación de concentración económica mediante la presentación del Formulario F1 correspondiente.

18. El día 27 de diciembre de 2019 —y tras analizar las presentaciones efectuadas—, esta Comisión Nacional consideró que la información presentada se hallaba incompleta, formulando observaciones al F1 y haciéndoles saber a las partes que el plazo previsto en el Artículo 14 de la Ley N° 27.442 no comenzaría a correr hasta tanto no dieran cumplimiento a lo solicitado. Este proveído fue notificado el día 2 de enero de 2019.

19. Finalmente, con fecha 9 de enero de 2019, las partes dieron respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el Formulario F1 acompañado, y comenzando a correr el plazo establecido en el Artículo 14 de Ley N° 27.442 el día hábil posterior al enunciado.

V. CONCLUSIONES

20. De acuerdo a lo expuesto precedentemente, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el Artículo 8 de la Ley N° 27.442, al no disminuir, restringir o distorsionar la competencia de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.

21. Por ello, esta Comisión Nacional de Defensa de la Competencia aconseja a la Señora Secretaria de Comercio Interior autorizar la operación notificada, la cual consiste en, por un lado, (i) la adquisición del control exclusivo indirecto sobre TADICOR S.A. por parte del Sr. HUGO EDUARDO FÉLIX TARQUINO y, por el otro, (ii) la adquisición de dos (2) supermercados ubicados en las ciudades de Las Heras y de San Martín, en la provincia de Mendoza, por parte de la firma DINOSAURIO S.A., todo ello en virtud de lo establecido en el Artículo 14, inc. (a), de la Ley N° 27.442.

¹ En rigor, HT era el titular indirecto del 47,5% de las acciones de TADICOR, siendo su hijo —el Sr. SANTIAGO TARQUINO— el titular del 2,5% restante. Luego de implementada transacción notificada, HT será titular del 95% de las acciones de TADICOR, mientras que su hijo será titular del 5% restante.

² DINOSAURIO es controlada en forma exclusiva por el Sr. EUCLIDES BARTOLOMÉ BUGLIOTTI.

³ Al respecto, conviene destacar que la Ley N° 27.442 establece en su Artículo 85 que *"A los efectos de la presente ley defínase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web"*. El 25 de abril de 2019, el Secretario de Comercio Interior dictó la Resolución 145/2019, que en su Artículo 1 establece *"... para el año 2019 el valor de la unidad móvil definida en el Artículo 85 de la Ley N° 27.442, en la suma de PESOS VEINTISÉIS CON CUARENTA CENTAVOS (\$ 26,40)."*.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.02.05 17:47:39 -03:00

Eduardo Stordeur
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.02.05 18:15:12 -03:00

María Fernanda Viegens
Vocal
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by Rodrigo LUCHINSKY
Date: 2020.02.07 14:17:10 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Rodrigo LUCHINSKY
Presidente
Comisión Nacional de Defensa de la Competencia

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2020.02.07 14:17:45 -03:00